



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª Câmara de Direito Público

Registro: 2025.0000897356

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2126162-35.2025.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E COMERCIANTES DA RUA MATEUS GROU – AMATEUS e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES – AMJA, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno, nos termos delineados. VU**

, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores OSCILD DE LIMA JÚNIOR (Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E FRANCISCO SHINTATE.

São Paulo, 28 de agosto de 2025.

MÁRCIO KAMMER DE LIMA

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento nº 2126162-35.2025.8.26.0000

Agravante(s): Associação dos Moradores e Comerciantes da Rua Mateus Grou Amateus e Associação dos Moradores e Comerciantes da Rua Joaquim Antunes (AMJA)

Agravado: Município de São Paulo

Interessado: Zabo Engenharia S/A

Comarca: São Paulo

Juiz(a) de Direito: Liliane Keyko Hioki

Votos nº 6.442 e 6.551

(Julgamento conjunto com o Agravo Interno nº 2126162-35.2025.8.26.0000/50000)

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. TOMBAMENTO. RESOLUÇÃO Nº 20/CONPRESP/2024. "MANCHA PASCHOAL DEL GAIZO".

1. Recurso tirado contra decisão que indeferiu medida liminar voltada à suspensão dos efeitos da Resolução nº 20/CONPRESP/2024, que excluiu 9 lotes da área tombada provisoriamente do espaço nominado "Mancha Paschoal Del Gaizo".

2. Matérias articuladas por terceiros interessados que desbordam os estreitos limites do agravo de instrumento. "*O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o tribunal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem analisar questões meritórias ou matérias ainda não apreciadas pelo Juízo de 1º grau, sob pena de indevida supressão de instância*" (AREsp n. 2.217.479, Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2022.).

3. Conjunto provativo que revela aparente violação do rito procedimental estabelecido na Resolução nº 12/CONPRESP/1996. Exclusão de imóveis da área provisoriamente tombada em aparente desacordo com o disposto nos artigos 6º e 7º da norma regulamentar. Deliberação ancorada em parecer privado que não parece acudir às disposições regulamentares em comento.

4. Convocação para reunião extraordinária em prazo exíguo, sem motivação para a alegada urgência, em aparente afronta ao art. 2º, inciso IX, da Lei Municipal nº 10.032/85, que exige excepcional necessidade para revisão de processo de tombamento. Aparente extrapolação de competência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª Câmara de Direito Público

CONPRESP ao considerar em sua deliberação fatores econômicos e urbanísticos, como arrecadação de tributos e potencial construtivo, que não se coadunam com sua função precípua de defesa do patrimônio cultural.

5. Demolição dos imóveis nos lotes excluídos já iniciadas e, em grande parte, concluída. Iminente construção de empreendimento imobiliário em área de baixa volumetria e com características urbanísticas e ambientais singulares. Potencial alteração da ambiência local de difícil, senão impossível reversão, com marcado risco de ineficácia de eventual provimento final favorável aos autores.

6. Tutoria provisória, ao depois, que não padece de irreversibilidade, haja vista que, uma vez improcedente o pedido, para logo se restabelecerá a eficácia dos atos impugnados.

7. Requisitos da tutoria provisória de urgência bem aferidos. Recurso provido.

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE INDEFERIU O EFEITO PUGNADO PELO RECORRENTE.

1. Perda superveniente do interesse recursal ante o julgamento do mérito, nesta oportunidade, do agravo de instrumento.

2. Agravo interno prejudicado.

Interpõem ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E COMERCIANTES DA RUA MATEUS GROU – AMATEUS e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES – AMJA agravo na forma de instrumento contra r. decisão que, no âmbito da ação civil pública nº 1018635-76.2025.8.26 ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, indeferiu medida liminar voltada à suspensão dos efeitos da Resolução nº 20/CONPRESP/2024.

Inconformados, sustentam as agravantes, desde logo, que a r. decisão merece reparo, porquanto a Resolução nº 20/CONPRESP/2024, ao excluir 9 lotes da área tombada provisoriamente da “*Mancha Paschoal Del Gaizo*”, viabilizou a demolição de imóveis e a construção de um empreendimento imobiliário de grande impacto, em descompasso com os estudos técnicos necessários à preservação do

patrimônio cultural. Alegam que a decisão agravada desconsiderou a importância da realização de estudos técnicos pelo Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) e pelo Núcleo de Identificação e Tombamento (NIT), órgãos especializados na análise dos valores próprios de bens culturais em processo de tombamento.

Aduzem que a Resolução nº 11/CONPRESP/2023, que determinou a abertura do processo de tombamento da área, apontou a necessidade de se impedir transformações no perímetro para a elaboração de estudos técnicos, com metodologia científica, para identificar e verificar os valores da área e a importância de preservar os elementos identificados, em especial, as tipologias arquitetônicas e padrões urbanísticos do século XX. Argumentam, outrossim, que a exclusão dos lotes da área tombada provisoriamente, sem a prévia realização dos estudos técnicos, contrariou o procedimento estabelecido na Resolução nº 12/CONPRESP/1996, que determina, em seu artigo 6º, que, após a abertura do processo de tombamento, a Secretaria Executiva encaminhará o processo à Equipe Técnica para análise técnica e parecer final.

Salientam que a decisão do CONPRESP de excluir parte da área tombada, sem a prévia realização dos estudos técnicos, baseou-se tão somente em parecer elaborado por arquiteto e urbanista contratado pela construtora interessada, em que sequer se impugnou a necessidade da elaboração dos estudos pelo DPH. Asseveram, por fim, que a construção do empreendimento imobiliário nos lotes excluídos da área tombada acarretará a irreversível descaracterização do conjunto urbano em questão, com impactos negativos de ordem histórica, cultural, ambiental e urbanística, conforme apontado em pareceres técnicos subscritos por renomados especialistas em diversas áreas do conhecimento.

Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso, a fim de obstar a prática de quaisquer atos que impliquem a descaracterização do conjunto urbano denominado “*Mancha Paschoal Del Gaizo*”, até ulterior deliberação desta Turma Julgadora.

Processado o presente agravo de instrumento sem que deferido o almejado efeito suspensivo, (fls. 160-166), respondeu-se ao recurso (fls. 169-196 e 198-228).

Endereçados os autos à da Procuradoria de Justiça, esta opinou pelo provimento do recurso (fls. 233-262).

Esse, o relatório do essencial.

À partida, sobreleva observar que, ao menos neste passo, está a cognição recursal cifrada à aferição da adequação ou não da r. decisão esgrimada que, no âmbito da ação civil pública nº 1018635-76.2025.8.26.0053, indeferiu pedido liminar, voltada à suspensão dos efeitos da Resolução nº 20/CONPRESP/2024, que excluiu 9 lotes da área tombada provisoriamente da “*Mancha Paschoal Del Gaizo*”, ao fundamento de que tal exclusão contrariou o procedimento estabelecido para o tombamento de bens imóveis e viabilizou a construção de empreendimento imobiliário potencialmente lesivo ao patrimônio cultural da cidade de São Paulo.

É dizer, questões que desbordam os estreitos limites do presente recurso não podem ser objeto de deliberação por este colegiado, sob risco de patente supressão de instância, restando às partes o manejo de eventual recurso adequado ao tempo do julgamento de cognição exauriente sobre o mérito.

Com efeito, “*o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o tribunal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem analisar questões meritórias ou matérias ainda não apreciadas pelo Juízo de 1º grau, sob pena de indevida supressão de instância*” (AREsp n. 2.217.479, Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2022.).

Nesse contexto, não conheço das preliminares articuladas pelos

terceiros interessados, Zabo Engenharia S/A e Daniela Zabo Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., que abrangem tanto questões de mérito – como a alegada ilegitimidade ativa das agravantes, inépcia da petição inicial e a perda do interesse de ação – quanto a própria posição processual da construtora no feito, esta última de especial relevo, ponderada a natureza anulatória da pretensão veiculada. Tais matérias, por demandarem cognição exauriente e por não terem sido objeto da decisão interlocutória vergastada, refogem ao estreito escopo do presente recurso.

Adentrando-se no exame do mérito recursal propriamente dito, a r. decisão agravada apresenta, no essencial, o seguinte fundamento (fls. 1.152-1.156, autos principais):

“(…).

Por primeiro, observo que manifestações que apenas reiteram os argumentos trazidos na inicial e apresentados de forma reiterada, sem qualquer justificativa plausível, apenas tumultuam o andamento do feito, mormente porque a prévia oitiva do ente público assim como do Ministério Público era de rigor, sem contar que há previsão legal (Lei 8.437/92) que ampara a determinação judicial.

De mais a mais, a questão posta não está abarca nas situações excepcionais que permitem a burla à exigência legal.

*Posta essa premissa, **INDEFIRO a liminar.***

*E assim decido porque, tal como apontado pela i. Promotora de Justiça oficiante, ao **CONPRESP** incumbe a análise dos pedidos de tombamento, o que ocorreu no caso em análise, tanto em relação à resolução inicial (11/CONPRESP/2023), como na impugnada nos autos(20/CONPRESP/2024).*

*E num órgão colegiado, como o **CONPRESP**, a possibilidade de divergência de entendimentos é factível, todavia, o voto da maioria prevalece, não havendo qualquer ilegalidade nisso, ainda que conflita com interesses de alguns ou de muitos.*

*A ausência de estudos pelo DPH/NIT não é motivo suficiente para se anular ou suspender os efeitos da Resolução 20/CONPRESP/2024 porque esse órgão auxiliar do **CONPRESP**, apresenta, tal como apontado pelo*

Município, dados técnicos quando assim entender necessário o Conselho. De mais a mais, a manifestação da relatora do feito, que prevaleceu, considerou tecnicamente as situações dos imóveis excluídos da área de tombamento, apresentando fundamentos consistentes e legais para sustentar a conclusão a que chegou, pontuando especialmente a descaracterização desses bens ao longo dos anos.

Enfim, ausente o fumus boni iuris.

Descabido, ainda, o pedido subsidiário porque a construtora não foi integrada no polo passivo, senão indicada como "terceira interessada", de sorte que impossível analisar pedido que afete interesse jurídico dela, sem que se lhe faculte o pleno exercício do contraditório e a ampla defesa, o que sabidamente não é possível como simples terceiro interessado.

Se isso não bastasse, não há fundamento (causa de pedir) para se suspender os alvarás concedidos em favor do terceiro.

(...)” – destaquei

Como cedoço, a concessão de medida liminar é apreciada com base na cognição sumária, sendo superada, por sua vez, pela cognição exauriente a conduzir o magistrado ao deslinde da controvérsia *sub examine*, mantendo-a ou revogando-a em prestígio à melhor oferta da prestação jurisdicional almejada.

À vista disso, assinala-se que, no quadrante do controle judicial dos atos da Administração, compete ao Poder Judiciário a análise da legalidade e legitimidade do ato administrativo, não sendo, contudo, lícito ao órgão judicante imiscuir-se nas razões de convicção, conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Isso é lição tradicional e sedimentada na doutrina: “O controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos” (CARVALHO

FILHO. José dos Santos. in Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 1016).

Nessa esteira, e com o devido respeito ao entendimento perfilhado pelo d. juízo de origem, avistável a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência em grau recursal.

Merecem ser prestigiadas, ao menos neste passo processual, de cognição sumária, as ponderações do ilustre procurador de justiça oficiante sugestivas de uma série de máculas que, em sede de cognição sumária, parecem infirmar a higidez da Resolução nº 20/CONPRESP/2024.

Rememore-se que a controvérsia *sub examine* tem como pano de fundo a proteção de uma singular área urbana no bairro de Pinheiros, conhecida como “Vila do Sol” ou “Mancha Paschoal Del Gaizo”.

Moradores e comerciantes, preocupados com a célere transformação e verticalização da região, buscaram a intervenção do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP) para o tombamento dessa área, reputada de raros valores urbanísticos, ambientais, paisagísticos e afetivos.

Em resposta a essa solicitação, o CONPRESP, por meio da Resolução nº 11/CONPRESP/2023, deliberou a abertura de processo de tombamento provisório para o referido perímetro. Essa medida visava a impedir transformações na área enquanto se procedia à elaboração de estudos técnicos aprofundados, com metodologia científica, para identificar e verificar os valores da área, em especial suas tipologias arquitetônicas e padrões urbanísticos do século XX, em prol da memória coletiva e da identidade da cidade.

Sem embargo, deve observar-se que a construtora ZABO Engenharia S.A., proprietária de nove imóveis no interior desta mancha provisoriamente

protegida, visando à implantação no local de empreendimento imobiliário, solicitou a exclusão de seus imóveis do processo de tombamento, apresentando parecer técnico privado que pugnava pela desnecessidade da preservação.

Diante de tal quadro, o CONPRESP, em reunião extraordinária, deliberou pela exclusão desses lotes da área tombada provisoriamente, dando azo à Resolução nº 20/CONPRESP/2024.

E neste ponto reside a insurgência recursal que ora se aprecia.

Com efeito, ao CONPRESP, na qualidade de órgão colegiado competente para deliberar sobre o tombamento de bens na cidade de São Paulo, observa, para tanto, a Resolução nº 12/1996, que disciplina o rito procedimental ora em debate. Por sua relevância, o disposto nos artigos 6º e 7º, *in verbis*:

Artigo 6º - Após as providências do artigo anterior, a Secretaria Executiva encaminhará o processo à Equipe Técnica para análise técnica e parecer final, do qual constarão as seguintes informações:

I - Descrição do bem ou conjunto de bens cujo tombamento se pretende e seu valor histórico, cultural e ambiental;

II - indicação da função dos elementos físicos componentes do bem na definição de seu valor;

III - pronunciamento técnico conclusivo quanto ao tombamento, destacando os elementos significativos do bem a ser preservado;

Parágrafo único - Na análise técnica e parecer final deverão ser observadas as diretrizes constantes das Resoluções 10/95 e 11/96 do CONPRESP.

Artigo 7º - O processo com o respectivo parecer final será encaminhado à Presidência do Conselho que promoverá sua distribuição ao Conselheiro Relator. (destaquei)

Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) e o Núcleo de Identificação e Tombamento (NIT) têm por atribuição precípua subsidiar o Conselho com informações técnicas e pareceres especializados, anotando-se que tais manifestações não ostentam caráter vinculante à deliberação final do colegiado, competindo ao CONPRESP, no exercício de sua discricionariedade técnica, avaliar a necessidade ou não de solicitar estudos complementares ao órgão auxiliar para fundamentar suas decisões.

Entretanto, não se avista, ao menos neste passo de cognição perfunctória, que tal procedimento tenha sido observado antes da deliberação que culminou na exclusão dos imóveis ora em debate. *A contrario*, a decisão do CONPRESP parece ter se ancorado no parecer privado da construtora interessada, em detrimento da análise técnica e imparcial que deveria ter sido produzida pelo DPH/NIT, órgãos especializados e legalmente competentes para tanto.

A falta de antecedente análise técnica pelo DPH/NIT, em conformidade com o que dispõe a Resolução CONPRESP nº 12/96 não constitui, ao menos em linha de princípio, empecilho à edição da resolução impugnada. No entanto, a sua dispensa, em prestígio ao laudo unilateralmente produzido por parte com interesse econômico direto suscita, ao menos em tese, dúvidas quanto a vício de motivação e de finalidade do ato administrativo.

Afora isso, poderia ser ainda lembrada a convocação para a reunião extraordinária, em prazo diminuto, sem a devida motivação para a aventada urgência – em aparente afronta ao art. 2º, inciso IX, da Lei Municipal nº 10.032/85, que exige excepcional necessidade para revisão de processo de tombamento – e sem a garantia do pleno contraditório, em cogitável afronta ao art. 2º da Lei nº 9.784/99, circunstâncias que emprestam ainda mais plausibilidade aos argumentos dos autores.

Acresça-se, ainda, aparente extrapolação de competência do CONPRESP, ao considerar em sua deliberação fatores econômicos e urbanísticos (como arrecadação de tributos e potencial construtivo) que, *prima facie*, não se

coadunam com sua função precípua de defesa do patrimônio cultural.

Nessa linha de pensar, cumpre notar que a “Mancha Paschoal Del Gaizo” foi inicialmente reconhecida como um conjunto urbano de valor, com características urbanísticas e ambientais singulares. Pareceres técnicos de renomados especialistas, acostados aos autos, atestam a importância da área como “patrimônio ambiental e climático estratégico”, contribuindo para a mitigação de “ilhas urbanas de calor” e problemas de drenagem, além de seu valor histórico e social. A exclusão de parte desse conjunto, sem a devida fundamentação técnica que justifique a perda de seus valores, parece desconsiderar a integralidade e a interdependência dos elementos que o compõem.

Ademais, não custa pontuar recente reclassificação do zoneamento da área para Zona Predominantemente Residencial (ZPR) pela legislação urbanística municipal corrobora a vocação de preservação da mancha, tornando a implantação de um empreendimento vertical de grande porte, em linha de princípio, dissonante com as diretrizes urbanísticas mais recentes.

Sob este prisma, noticiam as agravantes que, após a edição da Resolução nº 20/CONPRESP/2024, as demolições dos imóveis nos lotes excluídos já foram iniciadas e, em grande parte, concluídas. No entanto, a iminente construção de um empreendimento imobiliário vultoso (85,72 metros de altura), em uma área de baixa volumetria e com características urbanísticas e ambientais tão peculiares, acarretará a irreversível descaracterização do conjunto urbano, cuja legitimidade parece exigir um exame mais de espaço. Com efeito, a perda da identidade urbanística, os impactos ambientais e a descaracterização do patrimônio cultural, uma vez materializados, não poderão ser revertidos, com claro risco de ineficácia de um provimento eventualmente favorável aos autores.

Assim, claro está que a suspensão de novas intervenções que alterem a morfologia e ambiência da mancha, afigura-se como medida que se impõe para garantir a utilidade do provimento jurisdicional final.

Nesse passo, a conjugação dos requisitos condutores à tutela provisória, quais sejam a probabilidade do direito revelada por aparente violação do rito administrativo de tombamento, bem como o risco da ineficácia do provimento final, conduzem a concessão da tutela de urgência em sede recursal.

Tal providência, de caráter provisório e reversível, visa a resguardar o patrimônio em questão até que o mérito da controvérsia seja devidamente apreciado, evitando-se a consumação de um dano irreparável ao interesse público na preservação cultural e urbanística.

Mutatis mutandis, recruta-se dos precedentes desta e. Seção de Direito Público:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL – PROCESSO DE TOMBAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA – PEDIDO DE PROTEÇÃO EFETIVA DO BEM – COMPETÊNCIA RECURSAL DEFINIDA PELA TURMA ESPECIAL DE DIREITO PÚBLICO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCESSÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO – Pedido de tutela de urgência para fins de suspender a publicação de edital de concessão do Complexo Esportivo do Ibirapuera, tendo em vista que a concessão do complexo desportivo para a iniciativa privada já foi inclusive aprovada na ALESP – decisão agravada que deferiu a tutela de urgência pretendida na ação popular para fins de suspender, até ulterior decisão judicial em contrário, a publicação do edital de concessão do Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães – o pleito da ação popular é a proteção efetiva do bem, por meio do tombamento – a negativa do tombamento causará danos imediatos e irreversíveis, com possibilidade de demolição e descaracterização do complexo esportivo enquanto centro de lazer e treino de atletas – o Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães é notoriamente referência de esportistas na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo e no Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª Câmara de Direito Público

– *local de alto valor histórico, artístico, cultural, arquitetônico e esportivo.*
Decisão agravada mantida. Recurso da FESP não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2012290-81.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2023; Data de Registro: 24/04/2023 – destaquei)

Cautelar a lembrança, outrossim, de que a tutela provisória almejada não padece de nenhum contorno de irreversibilidade, haja vista que, uma vez improcedente o pedido, para logo se restaurará a eficácia dos atos administrativos impugnados, de tal arte que o tempo do processo, para o caso, pende muito mais em desfavor dos autores, se não concedida a tutela, do que para os réus, caso concedida.

É o que basta, portanto, para o acolhimento da pretensão recursal, reformando-se a r. decisão agravada para que concedida a tutela de urgência pleiteada, com a suspensão dos efeitos da Resolução nº 20/CONPRESP/2024, obstando-se a continuidade das obras nos imóveis em questão, até o julgamento final da ação civil pública.

Por derradeiro, anota-se a interposição de agravo interno nestes autos que, diante da apreciação do presente recurso, padece, por fato superveniente, de interesse recursal, o que implica o seu não conhecimento.

Considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

Ante o exposto, por meu voto, **dou provimento ao agravo de instrumento**, bem como **julgo prejudicado o agravo interno**, nos termos acima delineados.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª Câmara de Direito Público

Eventual insurgência apresentada em face deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução nº 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1º a 3º do artigo 1º da referida Resolução. □□□

MÁRCIO KAMMER DE LIMA

Relator